

Musterkreis IT-Service, Vergabestelle

Rüge gegen beabsichtigten Zuschlag an CloudNord AG

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Rüge gegen beabsichtigten Zuschlag an CloudNord AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag der Datacenter Westfalen GmbH rügen wir die beabsichtigte Zuschlagserteilung im Verfahren Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis, TED 2026/S 151-456789.

1. Gerügte Vergaberechtsverstöße

Erstens ist die Wertung im Zuschlagskriterium ZK-3 Ausfallsicherheit nicht nachvollziehbar. Nach dem Informationsschreiben hat CloudNord AG in ZK-3 einen Vorsprung erzielt. Aus den Unterlagen war jedoch nicht erkennbar, nach welchem Gewicht Notfallhandbuch, Wiederanlaufzeit und zweite Betriebsstätte bewertet werden.

Zweitens bestehen ernsthafte Zweifel daran, dass CloudNord AG die geforderten zwei kommunalen 24/7-Rechenzentrumsreferenzen erfüllt. Öffentlich bekannt ist nur eine kommunale Referenz. Die zweite Referenz betrifft nach unserer Kenntnis privates Hosting ohne kommunale Fachverfahren.

Drittens liegt der Verdacht nahe, dass die zweite Betriebsstätte der CloudNord AG erst nach Angebotsfrist konkretisiert wurde. Eine solche Konkretisierung darf keine materielle Angebotsverbesserung sein.

2. Rechtsfolge

Wir verlangen Abhilfe durch Rückversetzung in die Eignungs- und Wertungsprüfung, erneute Prüfung der Referenzen der CloudNord AG, Offenlegung der Bewertungsgrundlagen im rechtlich zulässigen Umfang und Unterlassung des Zuschlags bis zur Klärung.

3. Frist

Die Rüge erfolgt binnen 10 Kalendertagen ab Kenntnis der beabsichtigten Zuschlagsentscheidung und damit rechtzeitig nach § 160 Abs. 3 GWB.

Mit freundlichen Grüßen

Datacenter Westfalen GmbH Leitung Recht und Vergabe